Nota Técnica SEI nº 179/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta 61055 – Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Pernambuco**

Proponente: **Governo do Estado de Pernambuco**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O cenário tributário atual se mostra desafiador aos Estados brasileiros: por um lado, a reforma tributária recém aprovada (tomando como marco temporal a confecção da presente carta-consulta) [MD1] [KT2] pela Câmara de Deputados cria, entre outros dispositivos, um imposto único integrado (IVA); por outro, é preciso enfrentar uma questão de controlar o crescimento do endividamento público, ao mesmo tempo que não se deve deixar de investir e prestar os serviços públicos essenciais à população.tir e prestar os serviços públicos essenciais à população.

É, portanto, necessária uma abordagem abrangente e estratégica de modernização da gestão fiscal dos estados, contribuindo para sustentabilidade fiscal e uma economia mais próspera. Para isto, o estado de Pernambuco pleiteia uma operação de crédito para uso da linha de crédito a fim de fomentar a sustentabilidade fiscal do Estado, junto BIRD.

Os principais problemas que serão objeto das ações de modernização, para as quais o Estado está pleiteando a operação de crédito em tela, são: gestão fazendária e transparência fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; e administração financeira e gasto público.

O proponente informou que a demanda estimada de recursos para investimentos nos setores apontados é de US$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de dólares americanos) e, para tanto, solicita, por meio deste pleito à Cofiex, autorização para negociação de empréstimo neste valor junto ao BIRD.

Espera-se que o Programa tenha os seguintes resultados: i) dívida pública reestruturada; ii) governança fiscal melhorada, orientada à inovação e à gestão baseada em dados; e iii) planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada, baseados no uso intensivo de controle de gastos.

Vale destacar, trazido pelo proponente e já objeto de discussões internas, que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimentos. Estudo de avaliação de impacto de projetos fiscais, realizado por outro agente financeiro, estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes do programa incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles estados sem projeto.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, conforme Tabelas 3 e 4 anexas, de forma que o Programa proposto obteve a

pontuação **3,378** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,378/4,000

1 – DESENHO (1,603/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,658/0,700.*

O proponente apresentou quadro geral da gestão fiscal dos estados brasileiros, com destaque para as consequências de recentes alterações normativas, bem como a reforma tributária. É apresentado também o detalhamento da situação fiscal do Estado de Pernambuco, incluindo estudo avaliativo acerca da gestão fiscal. Os problemas são adequadamente identificados e descritos. As soluções propostas estão alinhadas com os problemas apresentados no diagnóstico. O foco principal do projeto é saldar dívidas anteriores, e implementar, entre outras medidas, a conformidade tributária, com a finalidade de aumentar a arrecadação.

Os resultados esperados, como o aprimoramento da governança fiscal, aperfeiçoamento da administração tributária e modernização do planejamento e gestão dos recursos públicos estão diretamente associados às soluções propostas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,564/0,600*.

Conforme já salientado no item anterior, o objetivo geral está colocado de maneira clara e é alinhado às soluções propostas. Busca ações estratégicas visando a construção de um marco institucional e regulatório que contribua para a sustentabilidade fiscal do Estado de Pernambuco, assim como para a melhoria da gestão dos investimentos públicos prioritários.

Objetivos específicos adequadamente alinhados às soluções propostas: Promover a sustentabilidade fiscal a partir da aprovação de projetos legislativos voltados à recomposição da matriz de arrecadação; compatibilizar o decreto de despesas do estado com o instituto de qualidade de gasto público; melhorar o perfil do endividamento do Estado e uma série de medidas legais para promoção da economia verde.

E, na mesma linha, tanto os componentes quanto os produtos são coerentes com os objetivos (gerais e específicos) traçados e têm o potencial de contribuir para o atingimento dos resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,222/0,300*.

O total de 6 (seis) indicadores cobre de forma abrangente as frentes que serão atacadas de acordo com o Programa. Todos apresentam sua forma de cálculo e qual área buscam mensurar os avanços alcançados.

Os indicadores possuem definição clara da linha base, porém não foram apresentadas informações acerca do momento na qual o cumprimento das metas será verificado, nem apresentação acerca do monitoramento durante a execução do projeto

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. *Pontuação atribuída = 0,088/0,100*.

O prazo de desembolso de 1 (um) ano é compatível com a complexidade e celeridade necessária do projeto. A distribuição dos recursos se concentra no componente de reestruturação da dívida, com os componentes de sustentabilidade e economia verde não contando com recursos da linha de crédito em pleito.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. *Pontuação atribuída = 0,071/0,100.*

Segundo a carta, financiamento externo se justifica tendo em vista que este irá reestruturar operações de crédito que geram um custo maior e num prazo mais curto, pressionando o fluxo de caixa do Estado. Tem-se ainda que o tipo de operação e seu valor total não constam nos portfólios disponibilizados nas instituições financeiras nacionais.

A escolha do BID, segundo o proponente, foi devida as condições financeiras oferecidas pelo Banco Mundial são competitivas e tendem a ser menores que as dos demais parceiros multilaterais. No entanto, não foram apresentadas condições financeiras de outros agentes.

As condições financeiras do Programa apresentadas pelo mutuário são:

Valor: USD 275 milhões;

Prazo: máximo de 19 anos (não há carência);

Custo: SOFR + margem variável aplicável para empréstimos do capital ordinário do Banco Mundial, com pagamento de juros semestral.;

Comissão inicial: 0,25% do valor do contrato;

Comissão de compromisso: 0,25% a.a. sobre saldo não desembolsado; e

Garantia: União Federal.

2 - GESTÃO (0,711/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,165/0,400*****.**

A Matriz de Responsabilidade Institucional, ainda que separada por eventos em Anexo à Carta, é muito genérica, atribuindo - por exemplo- à "SEFAZ" diversos encargos do projeto, sem detalhar área específica dentro da secretaria, grupos de trabalho, equipe responsável, etc.

No geral, o arranjo institucional está estruturado de forma aceitável para a execução do programa, porém carece de definição clara de responsabilidades e grupos específicos de trabalho responsáveis pelas diversas etapas do projeto.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300*****.**

Segundo o proponente, Pernambuco implementará estratégias que tenham impacto de curto prazo e resultados estruturantes, visando fomentar projetos e elaborar um marco regulatório que promova a sustentabilidade fiscal do estado.

As medidas buscam reduzir obrigações imediatas; recompor a base arrecadatória; racionalizar receitas e gastos; e elevar a eficiência dos recursos públicos. Em conjunto, essas ações visam aumentar significativamente a liquidez, a fim de assegurar a prestação de serviços públicos e garantir a continuidade dos investimentos.

Também é válido citar que estudos do BID demonstram um expressivo aumento da arrecadação tributária após a implantação das tecnologias, principalmente na área de otimização da arrecadação e controle do contencioso, fato que tem o potencial de incrementar as receitas tributárias do ente, sem a necessidade de aumento de alíquotas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300*****.**

O projeto demonstra uma adequada inserção nas orientações estratégicas do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do Ceará (Ceará 2050).

O proponente destacou, ainda, que o projeto está alinhado às ações previstas na proposta de Plano Plurianual do Estado para o período de 2024 a 2027, contando da mesma forma com programa específico na Lei Orçamentária Anual.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,064/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. *Pontuação atribuída = 0,352/0,400*.

A criação de um ranking das dívidas passíveis de serem quitadas antecipadamente foi a etapa principal realizada antes da execução do projeto em si.

Foram apresentadas as informações referentes a ações que serão continuadas no âmbito do programa, sendo apontado também a atuação dos servidores da SEFAZ/PE nas etapas elencadas, que viabiliza obtenção de subsídios para estruturação do projeto pleiteado.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. *Pontuação atribuída = 0,352/0,400*.

A implementação do projeto demanda lei estadual autorizativa para o Executivo Estadual contrair o empréstimo e da aprovação de leis estaduais para cumprir as contrapartidas acordadas. No que se refere à Lei autorizativa, segundo o proponente, a equipe de governo responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado seus membros da importância da reestruturação para melhorar a sustentabilidade fiscal de Pernambuco, a não aprovação de lei autorizativa é avaliada com um risco extremamente baixo.

O projeto fornece detalhes acerca dos riscos identificados na contratação. Os riscos identificados abrangem atrasos na elaboração de termos de referência na tramitação interna de projetos. São apresentadas ações mitigadoras para tais riscos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,360/0,400*.

De acordo com consulta ao SIGS, o mutuário possui experiência nos últimos 10 anos, motivo pelo qual foi atribuída nota 1 no item “experiência”.

No item “qualidade do requisito”, o cálculo foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Como a média do desempenho da carteira é 73,50%, atribui-se a nota 4.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

*1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - **0,133***

Ainda que tal componente não conte com recursos financeiros oriundos da linha de crédito (0,00 destinados), há o componente de sustentabilidade ambiental em uma das três frentes do programa.

*1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - **0,133***

O projeto prevê criação de aparato legal para transição energética .

*1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - **0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como implantação de atividades voltadas ao abastecimento de água potável, incluindo a reservação; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; macrodrenagem de águas pluviais; dentre outras.

*1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - **0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como conservação e proteção de solos, nascentes e corpos d’água; estudos de zoneamento ou de uso e ocupação do solo;

recuperação de áreas degradadas; promoção do uso sustentável do solo; dentre outras.

1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como atividades voltadas à redução da ameaça de extinção de espécies; o uso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional; restauração ou criação de parques, de áreas de proteção ambiental; combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies da flora e fauna protegidas; dentre outras.

1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,133***

A criação do Selo Verde pode melhorar o ambiente de negócios na chamada Economia Verde.

1.7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,000***

Apesar de se citar os possíveis benefícios para microempresas, não há ações diretamente voltadas para essa finalidade no projeto.

1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Não há medidas de geração de emprego e renda específicas no programa, ainda que possa ser uma externalidade que surja.

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Não há medidas de infraestrutura e equipamentos para populações de baixa renda específicas no programa, ainda que possa ser uma externalidade que surja.

1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,000***

Não há ações específicas de inclusão de minorias no Programa .

1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

Não há políticas específicas voltadas para juventude, gênero e raça no Programa .

1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,133***

O projeto prevê a implementação da Conformidade Tributária, que é uma inovação na prestação de serviços públicos.

1.13. Melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

Não há medidas de melhoria das condições de educação e saúde previstas diretamente no Programa.

1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,000***

O projeto não apresenta diretamente ações de inovação e modernização tecnológica .

1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,000***

Não há medidas de arranjos de financiamento que incentivem a participação privada previstas diretamente no Programa.

CONCLUSÃO

O Programa de Sustentabilidade Fiscal do Estado de Pernambuco busca reestruturar a dívida estadual, visando a melhoria contínua da atividade tributária e fiscal do Estado, seja na parte de arrecadação propriamente dita, seja nas áreas da gestão e qualidade do gasto público.

Para isso, o Programa pretende ampliar e diversificar suas áreas de atuação, investimento em modernização e gestão tecnológica, de forma a aproveitas os avanços para otimizar as diversas atividades que compõe a gestão financeira do Estado.

O proponente prestou adequadamente as informações solicitadas na carta-consulta, inclusive demonstrando a experiência que já possui. Além disso, o proponente justificou a escolha pelo agente financeiro externo (BID) selecionado, assim como estruturou de forma adequada todos os itens solicitados (objetivos, indicadores e metas).

Desta forma, conclui-se que o Programa atende aos requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

KLAUS NERY TEIXEIRA

Perito

Documento assinado eletronicamente

MANUELA DE AZEVEDO BEZERRA VITOR RAMOS

Coordenadora de Projetos de Modernização do Estado e da União

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MÜLLER

Coordenadora-Geral de Projetos Sociais, Sustentabilidade e Modernização do Estado

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Klaus Nery Teixeira**, **Perito(a) Criminal Federal**, em 06/03/2024, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Manuela de Azevedo Bezerra Vitor Ramos**, **Coordenador(a)**, em 06/03/2024, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40545154** e o código CRC **AC00E2DD**.

Referência: Processo nº 03101.102979/2023-12. SEI nº 40545154